



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/357/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

1 רוטמן עליזה, ת.ז. XXXXX תובעים

באמצעות ב"כ: עו"ד לחובר אהוד
מרח' פקריס 4 (בניין "לב התמר")
פארק המדע רחובות 7670204
דוא"ל: office@lachover-adv.co.il
טל': 089465108 פקס: 089466543

2 לוזיה דוד, ת.ז. XXXXX

באמצעות ב"כ: עו"ד לחובר אהוד
מרח' פקריס 4 (בניין "לב התמר")
פארק המדע רחובות 7670204
דוא"ל: office@lachover-adv.co.il
טל': 089465108 פקס: 089466543

3 לוזיה מיכאל, ת.ז. XXXXX

באמצעות ב"כ: עו"ד לחובר אהוד
מרח' פקריס 4 (בניין "לב התמר")
פארק המדע רחובות 7670204
דוא"ל: office@lachover-adv.co.il
טל': 089465108 פקס: 089466543

4 לוי איריס שרה, ת.ז. XXXXX

באמצעות ב"כ: עו"ד לחובר אהוד
מרח' פקריס 4 (בניין "לב התמר")
פארק המדע רחובות 7670204
דוא"ל: office@lachover-adv.co.il
טל': 089465108 פקס: 089466543



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/357/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | תובעים | רוטמן עליזה, ת.ז. XXXXX |
| | | באמצעות ב"כ: עו"ד לחובר אהוד
מרח' פקריס 4 (בניין "לב התמר")
פארק המדע רחובות 7670204
דוא"ל: office@lachover-adv.co.il
טל': 089465108 פקס: 089466543 |
| 5 | | פיקל דבורה, ת.ז. XXXXX |
| | | באמצעות ב"כ: עו"ד דורית ניסנבאום ואח'
מרח' אורן 25 ת.ד. 3700 חיפה 31033602
דוא"ל: office@nsklf.com
טל': 04-8252747 פקס: 04-8252743 |
| 6 | | פיקל יוסף, ת.ז. XXXXX |
| | | באמצעות ב"כ: עו"ד דורית ניסנבאום ואח'
מרח' אורן 25 ת.ד. 3700 חיפה 31033602
דוא"ל: office@nsklf.com
טל': 04-8252747 פקס: 04-8252743 |

נגד

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | נתבעים | לזרי דרורה, ת.ז. XXXXX |
| 2 | | לזרי דוד, ת.ז. XXXXX |
| | | באמצעות ב"כ: עו"ד הרשקוביץ צבי
שדי פל-ים 2 (בנין אורן) חיפה
טל': 048665999 פקס: 048663178 |

פסק דין

1. עניינה של התביעה בשאלה האם יש לחייב את הנתבעים להסיר כל מחסום או שער או מיטלטלין שהציבו על גבי שביל מעבר המצוי בתחום הבית מושא ההליך, ולהימנע מחסימה או התקנת מתקנים חוסמים כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/357/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. עסקינן בבית דו-משפחתי הנמצא ברח' גרשון שופמן 38, חיפה, ומזוהה כגוש 12252 חלקה 201 (להלן: "הבית"). הבית טרם נרשם כבית משותף. התובעים 1-4, אשר ירשו זכויותיהם מהוריהם המנוחים ה"ה לוזיה (להלן: "לוזיה"), הם הבעלים הרשומים של הזכויות במחצית החלקה (להלן: "יורשי לוזיה"), והתובעים 5-6 הם מי שרכשו מהם את זכויותיהם, ולטובתם נרשמה הערת אזהרה מיום 28.5.23 (להלן: "פיקל"). נתבעת 1 היא הבעלים הרשום של המחצית האחרת של החלקה ונתבע 2 הוא בעלה ומחזיק יחד עמה בדירה.

3. אקדים ואציין כבר עתה כי הצדדים הקדישו זמן לא מבוטל לשאלה בכמה חניות רשאים לזרי לעשות שימוש. ואולם, לא מצאתי לפרט או להרחיב בעניין, מהטעם שעיון בסעדים שהתבקשו בכתב התביעה מעלה כי לא התבקש סעד כלשהו ביחס לעשיית שימוש או מניעת שימוש בחניות. כלל הסעדים שהתבקשו עניינם הסרת מחסום/שער/מיטלטלין משביל המעבר להולכי הרגל, ומתן צו מניעה שיאסור על חסימה כאמור, ראו סעיף 18 לכתב התביעה.

תמצית טענות יורשי לוזיה-

4. אין מחלוקת על כך ששטח השביל המוביל לדירת לזרי הוא בבעלות יורשי לוזיה (להלן: "השביל"). להסכם הרכישה מכוחו רכשו לוזיה זכויותיהם בנכס הקנה למי שירכוש את הזכויות במחצית האחרת של החלקה רק זיקת הנאה בשביל וזכות לחניה לצד השביל.

5. במרוצת השנים התקינו לזרי שער בקדמת השביל אותו הם נועלים באופן קבוע ובכך מונעים מהתובעים מעבר באותו השביל. התקנת השער גורמת לתפיסת חזקה ייחודית בשביל שאינה עולה בקנה אחד עם הזכות למעבר בלבד שהוקנתה להם בשביל.

6. ככל שלזרי סבורים כי רכשו יותר מאשר זכות מעבר בשביל הרי שטענות אלו עליהם להפנות למי שמכר להם את הזכויות בחלקה, שכן אותו מוכר לא היה רשאי למכור להם יותר ממה שרכש בעצמו- זכות מעבר בלבד.

7. בשביל קיימות תשתיות משותפות המשמשות גם את לוזיה ופיקל וכן הונחו בשביל על ידי לוזיה עצי הסקה לחימום הבית, כך שלא ניתן לטעון שהשביל לא שימש את לוזיה או את יורשי לוזיה.

8. היעדר המחאה מצד הגב' לוזיה המנוחה אינה מעידה על הסכמה, אלא על חוסר רצון שלה להיכנס למריבות עם שכניה. גם טענת לזרי כי הם תחזקו את השביל אין בה כדי להקנות להם בעלות או זכות שימוש ייחודי בו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/357/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. לא הוכחה טענת לזרי אודות "הסכם" שנכרת בינם לבין הגב' לוזיה המנוחה, לא כל שכן שעה שהובאו ראיות לכך שלזרי עיגנו בכתב נושאים שהיו חשובים להם, דוגמת שיפוץ שביצעו בבית.

תמצית טענות פיקל-

10. לוזיה ולזרי רכשו זכויותיהם בחלקה בשנת 1988 בסמיכות זמנים והוציאו ב-27.11.1989 היתר בנייה לבניית בית דו-משפחתי. בניית דירות הצדדים להליך נעשתה במקביל. במסגרת הסכם הרכישה של לוזיה התחייבו האחרונים להעניק למי שירכוש את המחצית האחרת של החלקה זכות מעבר ברוחב של שני מטר מהרחוב לכיוון חלקה האחורי של החלקה, וכן להקנות לאותם רוכשים חניה אחת. להסכם הרכישה של לוזיה צורף תשריט מודד המדגים את חלוקת השטחים בחלקה, כך שכל אחד מהצדדים קיבל שטח של 474 מ"ר. בתשריט הודגם שביל המוביל מרח' שופמן אל חלקה האחורי של החלקה אשר על גביו נרשם "מעבר" וכן סומנה על גבי התשריט חניה שאמורה לשמש את לזרי. בהתאם להסכם הרכישה התחייב מי שמכר את הזכויות ללזרי להקנות להם זיקת הנאה בשטח המעבר ובחניה. לאור הסכם זה, לזרי אינם יכולים לטעון ליותר מאשר זיקת הנאה בשטח השביל.

11. על אף חלוף למעלה מ-37 שנים מיום הקמת הבית, לזרי לא טרחו לרשום את הבית כבית משותף או להסדיר את הזכויות להן הם טוענים בשביל.

12. לא הובא כל מסמך שיסתור את הזכויות לזיקת הנאה שהוקנו ללזרי בהסכם המכר מכוחו רכשו את זכויותיהם, ועל כן אין כל בסיס לדרישתם לזכות טובה יותר בשביל דוגמת הזכות לשימוש ייחודי בו.

13. לא הובאה כל ראיה לטענת לזרי כי לוזיה הסכימו להקנות להם זכות שימוש בלעדי בשביל בתמורה להנמכת דירתם של לזרי כך שלא תסתיר את הנוף הנשקף מדירת לוזיה.

תמצית טענות ההגנה-

14. אכן בהסכמי המכר שנחתמו בין לזרי למי שמכרו להם את דירתם ובין לוזיה לבין מי שמכרו להם את דירתם הוקנתה ללזרי רק זיקת הנאה בשביל. ואולם, לאחר שהצדדים רכשו את זכויותיהם והחלו בתכנון הדירות באמצעות האדריכל המשותף, רפי אלמגור, עם קבלת הסקיצה הראשונה של תוכנית הבנייה הביעה הגב' לוזיה המנוחה מורת רוח מכך שקיים חיבור בין דירות הצדדים להליך, ומכך שדירת לזרי מסתירה את הנוף הנשקף מדירתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/357/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הגב' לוזיה דרשה לשנות את התכנון כך שדירת לזרי תתוכנן בקצה הגבול התחתון של החלקה ותונמך באמצעות חפירת הדירה לתוך צלע ההר, באופן שלדירתה יישמר נוף ופרטיות מקסימליים. לצדדים היה ברור כי הנמכת והרחקת דירת לזרי תייקר את הבנייה, תביא לכך שמהלך המדרגות המוביל לדירת לזרי יוארך באופן משמעותי (תוספת של כ-20 מדרגות נוספות על ה-20 שתוכננו במקור), נתונים אשר יפחיתו משווייה הכלכלי של אותה דירה, ועל כן הסכימו הצדדים כי בתמורה לכך יקבלו לזרי זכות שימוש ייחודי בשביל ובחניה.

15. הצדדים התנהלו בהתאם לאותה הסכמה משך כ-30 שנה ללא כל טרזניה או מחאה מצד מי מהצדדים.

16. אין לאפשר ללוזיה או לפיקל לחזור בהם מאותן הסכמות או מאותה רשות שכן אין מדובר ברישיון חניס כי אם ברשות בתמורה.

17. השער הותקן על ידם לפני כ-12 שנים בעקבות פריצה לדירתם. לא רק שהגב' לוזיה המנוחה לא התנגדה להתקנת השער היא אף בירכה על המוגמר.

ההליכים בתיק-

18. מטעם התביעה הוגשו תצהירי עדות ראשית של תובע 2, תובעת 4, תובע 6, מתיה קרינהולץ, המתווכת בעסקה שבין יורשי לוזיה לפיקל, וכן הוגשה חוות דעת של השמאי, המהנדס והמודד חוסאם ח'מיסה. מטעם ההגנה הוגשו תצהיריהם של איתן קליגמן, חבר של לזרי, ושל נתבע 2. עו"ד עידן מרדכי הוזמן כעד מטעם ההגנה והעיד בחקירה ראשית ונגדית. העדים נחקרו על תצהיריהם.

19. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב וכעת נותר לי להכריע בשאלה שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

20. אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה, הכל כפי שיפורט להלן.

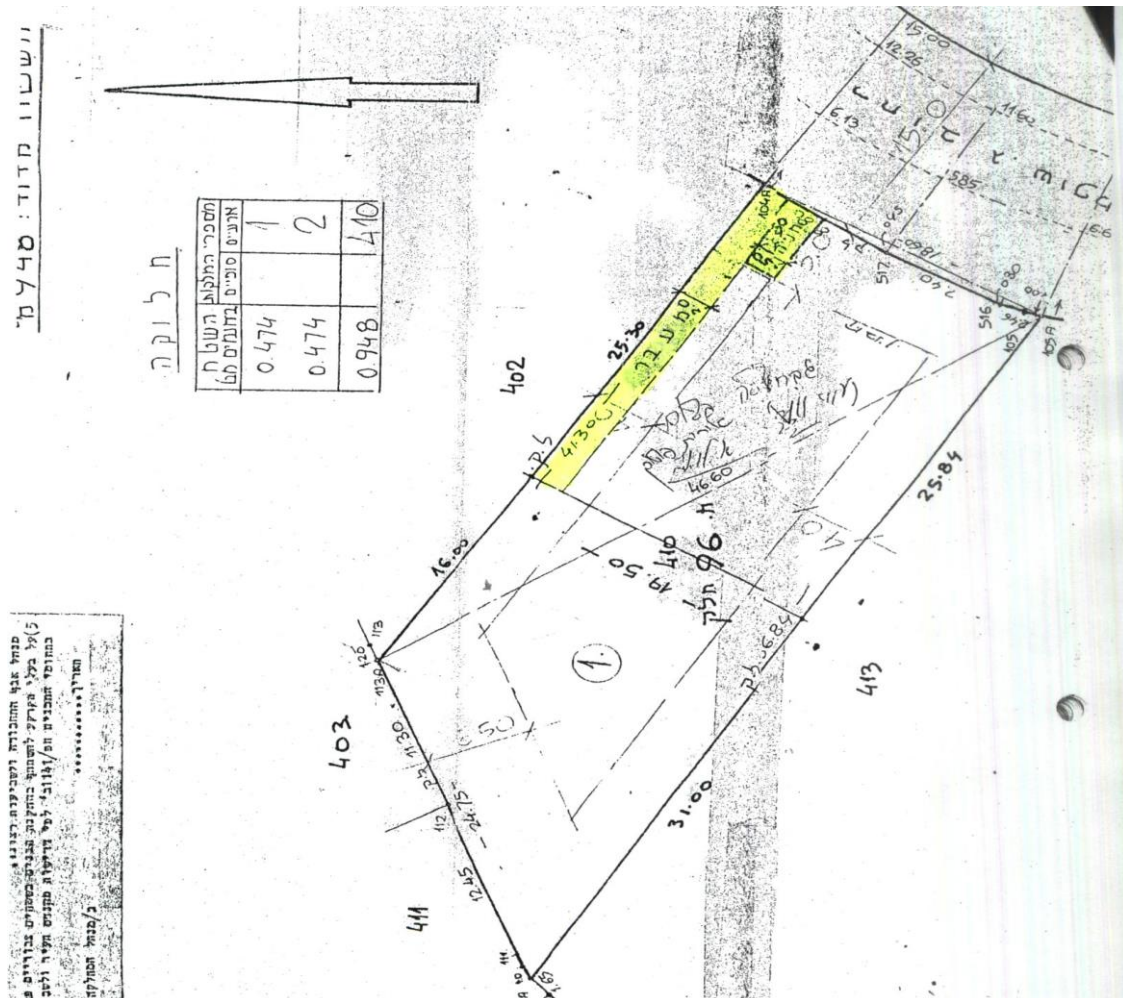
מעמדו הקנייני של השביל-

21. אין מחלוקת בין הצדדים על כך שגבריאלה בלוס ואירית פוטוק היו הבעלים בשלמות של החלקה מושא ההליך. הנ"ל הגישו בשנת 1987 בקשה למתן היתר בנייה להקמת בית דו-משפחתי. בהמשך מכרו ה"ה בלוס ופוטוק מחצית הזכויות בחלקה ללוזיה, ולאחר מכן ובסמוך לכך מכרו את המחצית הנוותרת של הזכויות בחלקה ללזרי. להסכמי המכר צורף



**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. לשם הנוחות מצ"ב קטע התשריט האמור -



23. בסעיף 3 להסכם המכר מכוחו רכשו לזרי את זכויותיהם נכתב כהאי לישנא:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/357/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"כן מצהיר ומאשר המוכר כי מכר את השטח הסמוך למגרש והמסומן מס' 2 לאחר בכפוף להתחייבותו של זה לאפשר זכות מעבר לקונה וכן זכות למקום חניה בשטחו (דהיינו מגרש מס' 2): שטח המעבר והחניה צבועים במפה המצורפת בזה בצהוב. המוכר אחראי לקיום התחייבותיו הנ"ל כלפי הקונה ומתחייב לגרום לכך כי תירשם, בבוא העת, לטובת הקונה זיקת הנאה בשטח ובחניה הנ"ל, בלשכת רישום המקרקעין". (הדגשה שלי י"ל)

24. סעיף 5 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כי "זיקת הנאה היא שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמו זכות להחזיק בהם".

25. אין מחלוקת על כך כי לא נרשמה זיקת הנאה בלשכת רישום המקרקעין עד היום, אך התובעים אינם מתכחשים לזכות לזרי לקבלת זיקת הנאה בשטח המעבר. אלא, שבעוד שלושה מודים כי קיימת לזרי זכות לקבלת זיקת הנאה לצורך מעבר בשביל, לזרי טוענים כי קיימת להם זכות לשימוש ייחודי בשביל מכוח הסכם בעל פה שנערך בין הצדדים, כפי שיפורט להלן, ואשר אותותיו ניכרו בשטח.

26. נהיר, אם כן, כי לזרי קיימת, לכל הפחות, זכות מעבר המזכה אותם בזכות לרשום זיקת הנאה בשביל, מכוח ההתחייבות החוזית האמורה אשר לא הוכחה על ידי התובעים. אך המחלוקת בין הצדדים היא בשאלה האם קיימת להם זכות לשימוש ייחודי בשביל.

27. בעניין זה יצוין כי ב"כ לזרי הבהיר לפרוטוקול כי מרשיו אינם טוענים לזכויות קנייניות בשביל, אלא לזכות שימוש ייחודי בלבד, וזאת בתמורה לכך שבמועד בניית הבית הוא הונמד והורחק לכיוון גבול החלקה האחורי על מנת ליתן מקסימום נוף לדירת לוזיה, ראו דבריו בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 1-3.

28. נשאלת, אם כן, השאלה האם לזרי הוכיחו כי קיימת להם זכות טובה יותר מהזכות לקבלת זיקת הנאה בשטח השביל.

האם הוכחה זכות לזרי לשימוש ייחודי בשביל-

29. מעדות תובע 6 עלה כי אמנם בלוני הגז המשמשים את דירתו מצויים במרפסת הדירה ולא בשביל (ראו עדותו בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 44-45) עם זאת, העד העיד כי מבחינה בטיחותית ותקנית לא ניתן להעביר את בלוני הגז דרך הדירה, ועל כן נדרשת גישה דרך השביל לשם החלפתם, ראו עדותו בשורה 47. עוד עלה מעדותו כי נדרשת לו זכות מעבר בשביל גם לצורך גינון הצמחיה הקיימת בין השביל לבין הבית, גינון החלק האחורי של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/357/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הטרסה והמסלעה, ותחזוקה שוטפת של מרזבים ומיזוג אויר אשר מותקנים בצד הפונה לשביל.

30. מעדות עו"ד עידן מרדכי עלה כי הוא גר בבית הסמוך משנת 1999, קרי, כ-24 שנים, ומעולם לא ראה מישחו שעושה שימוש בשביל מושא ההליך למעט לזרי או מי מטעמם. כמו כן, העיד העד כי עבודות תחזוקה של השביל שכללו ריצוף בגרנוליט, התקנת תאורה ושליכת צבעוני בוצעו על ידי לזרי, ראו עדותו בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 16-28. העד גם אישר בעדותו כי השער הותקן לפני כ-12-10 שנים, ראו עדותו בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 39-40. מדובר בעד אובייקטיבי שאין לו אינטרס או עניין בתיק, ועל כן מצאתי להאמין לגרסתו כי כל השנים מי שעשו שימוש ייחודי בשביל הם לזרי או מי מטעמם.

31. מעדות נתבע 2 עלה כי למעט פעמים ספורות, לזריה או מי מטעמם מעולם לא ירדו במדרגות השביל, ראו עדותו בעמ' 18 לפרוטוקול שורות 1-24.

32. דברים דומים עלו מעדות עדי התביעה. מעדותם עלה כי השימוש שהם עשו בשביל היה לעתים רחוקות מאוד.

33. עם זאת, תדירות השימוש בשביל או העניין והצורך שקיים לתובעים לעשיית שימוש בו, אין בהם כדי להקנות זכויות ללזרי או ליטול מהם זכויות באותו השביל.

34. שונה הוא הדבר ככל שמדובר על הסכמות אליהן הגיעו הצדדים, ככל שהגיעו, המקנות ללזרי זכות לשימוש ייחודי בשביל. לאור האמור, אבחן להלן האם הוכח הסכמות המאוחרות למועד רכישת הזכויות ע"י לזרי וע"י לזריה כאמור.

35. מעדות תובע 2 עלה כי הוא לא היה שותף למו"מ שהתנהל בין לזריה לבין לזרי, ראו עדותו בעמ' 3 לפרוטוקול מיום 30.4.24 (להלן: "הפרוטוקול") שורות 16-44, ועל כן אין בעדותו כדי להפריך את טענת לזרי בדבר הסכמות מאוחרות להסכם המכר מכוחן הוקנתה להם זכות שימוש ייחודי בשביל. תובע 2 גם לא אישר או הכחיש את טענת לזרי כי השער הותקן כ-12 שנים טרם הגשת התביעה, ראו עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 7-10.

36. עם זאת, תובע 2 אישר בעדותו כי אימו המנוחה ובני משפחתו מעולם לא הביעו מחאה כלשהי בנוגע לשער שהותקן על ידי לזרי, ראו עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 44-50 ותשובתו בעמ' 5 לפרוטוקול שורה 1.

37. גם תובעת 4 אישרה בעדותה כי היא לא הייתה שותפה למו"מ שהתנהל בין לזריה לבין לזרי, ראו עדותה עמ' 6 בפרוטוקול שורות 30-39, ועל כן גם עדותה אינה יכולה לשפוך אור או



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/357/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להפריך את טענת לורי בדבר הסכמות מאוחרות להסכם המכר אשר הקנה ללורי רק זיקת הנאה בשביל.

38. קליגמן איתן, שהעיד מטעם לורי, העיד כי הוא זה שהביא את האדריכל רפי אלמגור אשר תכנן את דירות הצדדים להליך, וגם הוא נטל חלק פעיל במו"מ שהתנהל בין לורי לבין לוזיה. לדבריו הוא היה נוכח בישיבות שקיימו הצדדים בנושא, והיה עד להסכמות הצדדים לכך שבתמורה להנמכת דירת לורי הם יקבלו זכות שימוש ייחודי בשביל, ראו עדותו בעמ' 10 לפרוטוקול שורות 16-18. מעדותו עלה כי הגב' לוזיה המנוחה לא רצתה לראות את הבית של לורי ממרפסת דירתה, ולא רצתה לראות את באי ביתם של לורי עוברים בשביל הסמוך לדירתה, ועל כן דרשה שהשביל יונמך והקרקע תיחצב באופן שיאפשר להנמיך את דירת לורי, מה שהביא לכך שבמקום כ-20 מדרגות, מובילות לדירת לורי מעל ל-40 מדרגות. מעדותו עלה כי שיפוע הקרקע המקורי הצריך רק כ-20 מדרגות עד דירת לורי בעוד שהנמכת דירתם בכ-2 מטר הביאה להוספת כ-20 מדרגות נוספות. ראו עדותו בעמ' 11 לפרוטוקול שורות 26-50. עדותו הייתה קוהרנטית, מפורטת ואמינה, וניכר כי העד זוכר את המו"מ שהתנהל בין הצדדים לפרטים. העד לא נכח באולם במועד עדות עדי ההגנה, ועל אף זאת עדותו תאמה לעדות לורי.

39. לורי העיד כי הזכות לשימוש ייחודי בשביל "לא ניתנה לנו בחינם. היא עלתה לנו ממון רב. החניה אושרה בחתימת ידם של הזוג לוזיה אליהו ונעמי ז"ל. היו אנשים מאוד יקרים לי. זה סוכם על ידם בחתימתם הם על אותו היתר בנייה שביקשנו מהעירייה... לגבי השביל- אני חוזר ואומר, השביל לא ניתן לנו בחינם, הוא ניתן לנו בממון רב ששילמנו. הכוונה בממון היא בערך הבית שלנו שירד בסכום עתק בגלל הירידה לתוך התהום. המרפסת שהם בנו שהיא עמדה על זה שהיא תבנה מרפסת והיא קיבלה אישור מיוחד מהעירייה לבנות מרפסת, נמצאת למעשה ממש מעל הבית שלנו, היא מחשיכה את הבית שלנו. גרם המדרגות שהיה צריך להיות 28 מדרגות ונאלצנו לבנות שם 42 מדרגות, ההסכם בינינו שהוא אמנם לא רשום כי בזמנו לא ידענו מה זה רישום בית משותף, אבל גרם המדרגות שנבנה על ידינו נבנה בהסכמתם של לוזיה. הם אמרו אתם רוצים את שביל המעבר אליכם הביתה תבנו אותו בעצמכם, וכך עשינו. עשינו את כל החפירות בעצמנו. הבאנו באגר שעלה לנו הון תועפות. יציקת הקירות של המדרגות, המדרגות עצמן שהן 42 מדרגות במקום 28, כל זה על חשבוננו שלנו בלבד רק אנחנו מימנו את 42 המדרגות". ראו עדותו בעמ' 15 לפרוטוקול שורות 24-36.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/357/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

40. לזרי נשאל אודות אופן כריתת ההסכם שהקנה לו זכות שימוש ייחודי בשביל והעיד כי הדבר נעשה בלחיצת יד, כפי שהיה נהוג לדבריו בדור שלו. מעדותו עלה כי האדריכל רפי אלמגור, איתן קליגמן, והמהנדס אבי ליאור נכחו במקום במועד לחיצת היד. עדותו זו הייתה אמינה עלי ולא הופרכה. ראו עדותו בעמ' 17 לפרוטוקול שורות 8-13, וכן ראו עדותו בעמ' 19 לפרוטוקול שורות 27-31.

41. לזרי נשאל בחקירתו הנגדית מדוע החתים את הגב' לוזיה בשנת 2017 על הסכמה לבניית דק שעה שהעיד כי בזמנו הסכמים נעשו רק באמצעות לחיצת יד, והשיב כי בעירייה דרשו את הסכמתה בכתב לבניית הדק, ראו עדותו בעמ' 19 לפרוטוקול שורות 34-36.

42. חיזוק לגרסת לזרי אודות הסכמה מצד לוזיה ניתן למצוא בעדות תובע 2 בעמ' 6 לפרוטוקול שורות 19-22 שם מעיד העד:

"התקנת השער הייתה בשלבים. שלב ראשון התקינו שער ובשלב שני נעלו את השער. דיווחתי על זה לאמא שלי. אמא שלי הייתה כבר בשלבים שלא בראש שלה להתווכח עם שכנים ואמרה שהשכן שיעשה מה שהוא רוצה ובזה פתרה את הבעיה. אמרתי אם זה מה שאת רוצה אני נותן לה את הכבוד, אישה בת 90, ואני לא מתכוון לעשות רעש מהדבר הזה".

43. העובדה שאימו המנוחה בחרה להעלים עין מהתקנת השביל מחזקת את גרסת לזרי בדבר הסכמה שנתנה (בתמורה) לשימוש ייחודי של לזרי בשביל. פרשנותו של תובע 2 לאותו אירוע הייתה כי אימו הייתה בשלב "שלא בראש שלה להתווכח עם שכנים" היא פרשנות שאין לה תימוכין, וניתן לתת לאותו אירוע פרשנות אחרת, והיא שאכן התנהלות לזרי הייתה בהתאם להסכמות הצדדים כפי שנטען בעדויות לזרי, אודות הקניית זכות שימוש ייחודי בשביל ללזרי בתמורה להסכמתם לבנות את דירתם במיקום רחוק ונמוך יותר על מנת לא לחסום את הנוף הנשקף לדירתה.

44. הנתבע לזרי היטיב לספר בעדותו עד כמה צלולה הייתה הגב' לוזיה ז"ל, וכיצד דרשה ממנו בתמורה למתן הסכמתה לבניית דק בשטחם כי יחתום לה על התחייבות לתקן את שתי הקורות שמובילות לדירתה על חשבונו, ראו עדותו בעמ' 19 לפרוטוקול שורות 34-43. עדותו זו הייתה אמינה עלי והיא תאמה את סוגי הכתב השונים על גבי מסמך ההסכמה משנת 2014 שאיששו את הטענה להתחייבות כנגד הסכמה. בהמשך עדותו גם תיאר לזרי את מערכת היחסים הטובה ששררה בינו לבין הגב' לוזיה ז"ל, אשר כללה ביקור שלו עם נכדיו אצלה בחגים, ומתן ברכת הדרך להקמת השער, ראו עדותו בעמ' 20 לפרוטוקול שורות 40-



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/357/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

33. עדות זו לא הוכחה ולא הופרכה, וניכר ממנה כי הוא נסער מעדות התובעים שביקשה לייחס לה חוסר הבנה.

45. חיזוק נוסף לגרסת לזרי מוצאת אני בהסכם שנחתם בין לזרי לבין קבלן הבניין עאנק אדואר ביום 14.12.89 שכלל, בין היתר, פירוט אודות יציקת מדרגות ומעקה. להסכם צורף נספח תשלומים, ואישור גמר חשבון בו נכתב "ברחל בתך הקטנה" כי מדובר על המדרגות מהחניה לבניין. רק לזרי היו צד להסכם זה, ראו נספח ו' לתצהיר נתבע 2. לתצהיר לזרי צורפו גם קבלות המעידות על כך שלזרי מימנו בעצמם עבודות נוספות שבוצעו בשביל. אין להלום כי לזרי היו מממנים בעצמם את הקמת השביל, המעקה, התאורה ושאר ההוצאות הכרוכות בהקמתו בהינתן שלא הייתה מוקנית להם בו זכות שימוש ייחודי.

46. לאור כל האמור, שוכנעתי כי לוזיה ולזרי אכן הגיעו להסכמה, מאוחר, למועד רכישת חלקם בחלקה, וקודמת למועד הוצאת היתר הבניה בדבר מתן זכות שימוש ייחודי ללזרי בשביל בתמורה לכך שלזרי ישנו את הבקשה להיתר בניה וינמיכו את דירתם.

האם רשאים לוזיה או יורשיהם לחזור בהם מהסכמתם זו-

47. נינה זלצמן הגדירה במאמרה "רישיון במקרקעין", הפרקליט מב 24, 24 (תשנ"ה) (להלן: זלצמן)). רישיון במקרקעין כ- "רישיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס... אפשר שהיא תהא מעוגנת בחוזה שנקשר בין הצדדים... או תלמד משתיקתו ואי-מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס (להלן: רשות גרידא)"

48. נפסק לא אחת כי במקרים בהם הסתמך בר הרשות על מתן רישיון לצמיתות והשקיע במקרקעין, הופכת הרשות לבלתי הדירה. הטעם לכך הוא הגנה על הציפייה הלגיטימית של בעלי הרישיון בדבר זכותם במקרקעין והסתמכותם על קיומה. וראו בעניין את ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד נח(4) 27 (2004); ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט(2) 419 (1995); ע"א 2836/90 בצר נ' צילביץ, פ"ד מו(5) 184, 197 (1992); ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ, פ"ד מ(1) 325, 321 (1986); ע"א 515/76 לוי נ' ויימן, פ"ד לא(2) 127, 133 (1977). וראו גם ע"א 32/77 טובליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא(3) 210 (1977), שם נקבע כי לשם יצירת רישיון של שימוש במקרקעין אין צורך בהסכם מפורש, ומספיקה התנהגותם של בעלי המקרקעין שממנה ניתן להסיק שהסכימו בדיעבד והשלימו עם שימושו של אדם אחר ברכושם. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס אדם את הקרקע ושבמשך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/357/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו וליצור רישיון מכללא (IMPLIED LICENSE) שלא היה קיים מלכתחילה.

49. למשמע העדויות שוכנעתי כי לזרי שינו מצבם לרעה על סמך אותו רישיון לשימוש ייחודי. שינוי המצב בא לידי ביטוי בהזזת ובהנמכת דירתם, תוספת של כ-20 מדרגות נוספות המובילות לדירתם ובהוצאות שהוציאו להקמת השביל ותחזוקתו. שינויים אלו, לדידי, אינם מאפשרים ליורשי לוזיה לחזור בהם מההסכמה ששוכנעתי כי נתנו הוריהם המנוחים.

סוף דבר-

50. התביעה נדחת.

51. באשר להוצאות ההליך, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

52. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"**התקנות**") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיוון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

53. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות.

54. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/357/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

55. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, אני מחייב את התובעים, יחד ולחוד, לשאת בהוצאות משפט לטובת הנתבעים בסך של 7,000 ₪. סכום זה ישולם על ידי התובעים, יחד ולחוד, לנתבעת בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

יישלח לצדדים
ניתן בהיעדר הצדדים ביום כה' בתמוז התשפ"ד (31.7.24).

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין